

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3979/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัด

บริษัทนิติสิทธิ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

ผู้แทนโจทก์แจ้งต่อพนักงานตำรวจว่า 'จึงให้ผู้แจ้งมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ บริษัทนิติสิทธิ์ จำกัด โดยนายวรนิติ ส่งสวัสดิ์ และนายสิทธิพงษ์ สุขะวิมลภักทังทาง นิติบุคคลและส่วนตัว ขอให้ออกเช็คโดยมีเจตนาให้มีการใช้เงินตามเช็คจนคดีถึงที่สุด แต่ผู้แจ้งขอรับเช็คดังกล่าวไปดำเนินการอีกทางหนึ่งก่อน ยังไม่มอบคดีให้ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่อย่างใด' คำของผู้แทนโจทก์ที่ว่ายังไม่มอบคดีให้ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่อย่างใดนั้น ไม่ตรงกับลักษณะการร้องทุกข์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) คำแจ้งความดังกล่าวจึงไม่ เป็นการร้องทุกข์

โจทก์ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คซึ่งเป็น ความผิดอันยอมความกันได้เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้ กระทำผิด โดยมีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยไว้ คดีโจทก์จึงขาดอายุความตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สำนวนฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความตามสำเนาภาพถ่าย เอกสารหมาย จ.๗ ที่ผู้แทนโจทก์ไปแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจมีว่า 'จึงให้ผู้แจ้งมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทนิติสิทธิ์ จำกัด โดยนายวรณิสวัสดิ์ และนายสิทธิพงษ์ สุขะวิมลลาภ ทั้งทางนิติบุคคลและส่วนตัว ขอให้ออกเช็คโดยมีเจตนาให้มีการใช้เงินตามเช็คจนคดีถึงที่สุด แต่ผู้แจ้งขอรับเช็คดังกล่าวไปดำเนินการอีกทางหนึ่งก่อนยังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีให้แต่อย่างใด' คำของผู้แทนโจทก์ที่ว่ายังไม่มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่อย่างใดนั้นไม่ต้องกับลักษณะการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) ซึ่งระบุว่ากรกล่าวหาว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น ได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ดังนั้นคำแจ้งความของผู้แทนโจทก์จึงไม่เป็นการร้องทุกข์ คดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ซึ่งต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๙๖ คดีนี้โจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ แต่มิได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยไว้ และมาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๘ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลอาญา - นายชวลิต ลีฬหาวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>